

TAR Milano, sez. I, sentenza 26/01/2018, n. 214

TAR
Sentenza
26 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione : TAR Milano, sez. I, sentenza 26/01/2018, n. 214

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano

Numero : 214

Data del deposito : 26 gennaio 2018

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2018

N. 00214/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02746/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2746 del 2008, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Fossati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Marmolada, 8;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Elena Maria Ferradini, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, domiciliata in Milano, Via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Milano, notificata all'istante in data 30.7.2008, di demolizione di talune opere presenti nell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Via Teodoro Moneta n. 74/76.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) In data 6.12.2004 il ricorrente ha presentato una domanda di permesso di costruire in sanatoria per aver realizzato, in un immobile di sua proprietà, sito in Milano, Via -OMISSIS-, un soppalco ad uso residenziale, di mq 103,64.

In data 28.3.2006 l'istante ha presentato una d.i.a. per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nel predetto immobile, aventi ad oggetto la "ridistribuzione dei locali ad uso residenziale posti al primo piano, creazione di due unità abitative con annessi servizi, ricostruzione della copertura senza variarne la conformazione".

In data 7.6.2007 il Comune di Milano ha tuttavia disposto la sospensione dei lavori oggetto della predetta D.I.A.

Con provvedimento n. 1224935 del 28.9.2007, non impugnato, il Comune di Milano ha respinto la citata istanza di condono presentata nel 2004.

Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio il Comune ha ordinato sia la demolizione delle opere oggetto della domanda di condono presentata nel 2004, che di quelle oggetto della d.i.a., avendo accertato la loro esecuzione, in violazione del predetto ordine di sospensione dei lavori.

Nelle more del giudizio, in data 20.11.2007, il ricorrente ha presentato un'istanza di sanatoria, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per le opere realizzate nel predetto immobile, che è stata accolta, con provvedimento n. 9876 del 6.3.2012, tuttavia, subordinatamente al pagamento dell'oblazione in misura doppia rispetto al contributo di costruzione, per un importo pari ad Euro 85.950,92.

Con nota PG 217.712 del 27.3.2012, il ricorrente ha richiesto la rateizzazione degli importi dovuti, che è stata tuttavia respinta dal Comune, con provvedimento del 16.5.2012, non impugnato.

In udienza pubblica, i difensori delle parti hanno dato atto che, con provvedimento n. 278877 del 24.5.2016, impugnato davanti alla seconda Sezione del Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-), il Comune ha nuovamente ordinato la demolizione delle opere di che trattasi.

II) Il ricorso va respinto, non avendo l'istante impugnato gli atti presupposti all'ordine di demolizione impugnato, e sui quali il medesimo si fonda, e pertanto, l'ordine di sospensione dei lavori oggetto di d.i.a., ed il diniego di condono edilizio.

Né parimenti è stato impugnato il diniego di rateizzazione al pagamento dell'oblazione dovuta in conseguenza del possibile rilascio di una concessione in sanatoria, che pertanto, a tutt'oggi, non ha mai acquisito efficacia.

In conclusione, l'ordine di demolizione impugnato è legittimo poiché il ricorrente ha contravvenuto all'ordine di sospensione dei lavori oggetto di d.i.a., non impugnato, poiché la domanda di condono è stata rigettata con un provvedimento parimenti non contestato, non avendo inoltre mai acquisito efficacia il permesso di costruire in sanatoria.

Gli effetti del provvedimento in questa sede impugnato paiono inoltre superati dalla citata ordinanza di demolizione n. 278877/2016, come detto impugnata nel giudizio R.G. n. n. -OMISSIS-, ciò che, in ogni caso, darebbe luogo all'improcedibilità del presente ricorso, per sopravvenuta carenze di interesse

III.1) Quanto alle specifiche censure dedotte dal ricorrente, il primo motivo, con cui deduce il difetto di competenza in capo al Sindaco, va respinto atteso che, per giurisprudenza costante, ai sensi dell'art. 107 c. 3, lett. g), D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive rientra nella competenza del dirigente comunale, ovvero, nei Comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi e non del Sindaco trattandosi di esercizio di tipico potere gestionale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30.4.2015, n. 1071).

III.2) Anche le censure dedotte nel secondo motivo sono infondate poiché, come già evidenziato, il richiamato procedimento di sanatoria, che secondo il ricorrente paralizzerebbe gli effetti del provvedimento impugnato, a distanza di oltre 10 anni dal suo avvio, non si è in realtà mai perfezionato, per esclusiva responsabilità del ricorrente, non avendo lo stesso provveduto al pagamento della relativa oblazione, né alla contestazione del diniego di rateizzazione.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Milano, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Mauro Gatti Angelo De Zotti

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

IL SEGRETARIO